

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4685/2540

นาง อาคม แสนคำหรืออินทวงศ์
นาย สัมฤทธิ์ แสนคำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1526, มาตรา 1598/39

ป.วิ.พ. มาตรา 138 วรรคสอง

มาตรา 1526 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลสามารถกำหนดค่าเลี้ยงชีพให้แก่คู่หย่าได้ในกรณีหนึ่งเท่านั้นเมื่อการหย่านั้นเป็นความผิดของกลุ่มสมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียวและการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง มิได้เป็นบทบัญญัติที่บังคับว่าจะเรียกค่าเลี้ยงชีพได้แต่เฉพาะมีคดีฟ้องหย่าเท่านั้น ดังนั้น เมื่อโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีหย่าว่าจำเลยยอมจดทะเบียนหย่าให้โจทก์และยอมชำระค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์อัตราร้อยละ 35 ของเงินเดือนทุกเดือนตลอดไป ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการยืดขยายหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยาออกไปหลังการสมรสสิ้นสุดลง อันเป็นการช่วยเหลือจนเจือกันไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมใช้บังคับได้ และในมาตรา 1526 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้นำมาตรา 1598/39 มาตรา 1598/40 และมาตรา 1589/41 เกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูมาใช้บังคับเกี่ยวกับค่าเลี้ยงชีพโดยอนุโลมเมื่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของกลุ่มกรณีได้เปลี่ยนแปลงไปศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าเลี้ยงชีพโดยให้เพิกถอน ลด เพิ่ม หรือกลับให้ค่าเลี้ยงชีพอีกก็ได้ ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาล

ขั้นต้นเพื่อแสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของโจทก์จำเลยเปลี่ยนแปลงไป จึงขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้

แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง จะบัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาตามข้อประนีประนอมยอมความ แต่กรณีที่จำเลยใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/39 วรรคหนึ่ง มิได้เป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาตามข้อประนีประนอมยอมความ คำร้องของจำเลยจึงมิได้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง ดังกล่าว

กฎหมายมิได้กำหนดให้ดูความเปลี่ยนแปลงของฐานะของคู่กรณีแต่เฉพาะทรัพย์สินที่มีขึ้นภายหลังการหย่า จึงต้องคำนึงถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่คู่ความทั้งสองฝ่ายมีอยู่ขณะที่พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง เมื่อโจทก์ยังมีที่ดินเนื้อที่ 80 ตารางวา พร้อมบ้านสองชั้นมีราคาสูงกว่า 700,000 บาท ส่วนจำเลยมีรายได้เฉพาะเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจำนวนเดือนละ 15,380 บาท มีภริยาและบุตรอายุ 13 ปี ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอีก 1 คน นอกจากนี้ยังเป็นหนี้สหกรณ์ 120,000 บาท โดยไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เป็นของตนเอง หากจำเลยต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์อัตราร้อยละ 35 ของเงินเดือน เป็นเงินเดือนละ 5,383 บาท จำเลยจะเหลือเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละไม่ถึง 10,000 บาท และเหลือเวลารับราชการอีกเพียง 4 ปี ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบฐานะของโจทก์กับจำเลยแล้วเห็นได้ว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของโจทก์และจำเลยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยปัจจุบันจำเลยกลับอยู่ในสภาพที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าโจทก์ จึงถึงเวลาสมควรที่จะสั่งให้จำเลยงดจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์แล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลย โดยโจทก์จำเลยยินยอมหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยา ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ จำนวน 35 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนจำเลยตลอดไปทุกเดือน

จำเลยยื่นคำร้องว่าเนื่องจากจำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้โจทก์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2524 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าฐานะความเป็นอยู่ของโจทก์ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยโจทก์มีที่ดินและบ้านเป็นของตนเอง มีกิจการค้าขาย กล่าวคือมีเรือประมงประกอบอาชีพการประมง 2 ลำ ส่วนจำเลยมีฐานะยากจนลง ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีเงินเดือนน้อย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยงดชำระเงินค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ข้อตกลงจ่ายค่าเลี้ยงชีพเป็นข้อตกลงให้ชำระแก่โจทก์ตลอดไปจนกว่าโจทก์หรือจำเลยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถึงแก่ความตาย จำเลยไม่สิทธิขอให้ศาลงดจ่ายค่าเลี้ยงชีพเพราะการชำระค่าเลี้ยงชีพของจำเลยในคดีนี้มีใช้ชำระโดยศาลมีคำพิพากษา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำเลยอ้างมารดาโจทก์ยกให้และติดจำนองธนาคารอยู่ โจทก์ไม่มีรายได้พอชำระหนี้ธนาคาร ส่วนเรือประมง 2 ลำที่จำเลยอ้างนั้นเป็นของน้องโจทก์ซึ่งอยู่ต่างประเทศ แต่ใส่ชื่อโจทก์ไว้เพื่อความสะดวกในการดูแล และเรือทั้ง 2 ลำดังกล่าวถูกประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียยึดไปแล้ว ส่วนที่ดินของโจทก์ที่จังหวัดปทุมธานีโจทก์มีอยู่ก่อนหย่า จึงไม่ใช่มูลเหตุที่จำเลยจะอ้างได้ โจทก์มิได้มีฐานะดีขึ้นแต่กลับยากจนลงเพราะต้องอุปการะส่งบุตรเรียนต่อต่างประเทศ จำเลยมีฐานะที่ดีขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเป็นเหตุให้มี

เงินเดือนเพิ่ม มีบ้านและทรัพย์สินอื่น ๆ อีกไม่ได้ยากจนลงตามที่อ้าง ไม่มีสิทธิ
ร้องขอให้งดจ่ายค่าเลี้ยงชีพ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1526 มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเดิมเป็นให้จำเลยงดจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์
ข้อแรกว่าข้อตกลงในการจ่ายค่าเลี้ยงชีพที่เกิดจากสัญญาประนีประนอมยอมความที่
ทำขึ้นระหว่างโจทก์จำเลยจะบังคับให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1526 ได้หรือไม่ เห็นว่า มาตรา 1526 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์เป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ศาลสามารถกำหนดค่าเลี้ยงชีพให้แก่คู่หย่า
ในคดีหย่าได้ในกรณีหนึ่งเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าการหย่านั้นเป็นความผิดของคู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และการหย่านั้นจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลง มิได้เป็น
บทบัญญัติที่บังคับว่าจะเรียกค่าเลี้ยงชีพได้แต่เฉพาะมีคดีฟ้องหย่าเท่านั้น ดังนั้น เมื่อ
โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดีหย่าว่าจำเลยยอมจด
ทะเบียนหย่าให้โจทก์และยอมชำระค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์อัตราร้อยละ 35 ของเงิน
เดือนทุกเดือนตลอดไป ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการยืดขยายหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู
ระหว่างสามีภรรยาออกไปหลังการสมรสสิ้นสุดลง อันเป็นการช่วยเหลือจนเจือกันไม่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมใช้บังคับได้ และใน
บทบัญญัติ มาตรา 1526 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้นำบทบัญญัติมาตรา 1598/39

มาตรา 1598/40 และมาตรา 1598/41 เกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูมาใช้บังคับเกี่ยวกับค่าเลี้ยงชีพโดยอนุโลม ซึ่งเมื่ออนุโลมตามมาตรา 1598/39 วรรคหนึ่ง แล้วจะได้รับความว่า เมื่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแก้ไขในเรื่องค่าเลี้ยงชีพโดยให้เพิกถอนลด เพิ่มหรือกลับให้ค่าเลี้ยงชีพอีกก็ได้ ดังนั้น จำเลยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อแสดงว่าพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของโจทก์จำเลยเปลี่ยนแปลงไปจึงขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ได้ที่โจทก์ฎีกาว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง บัญญัติห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอม จำเลยจึงไม่อาจร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาตามยอมได้ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง บัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาตามข้อประนีประนอมยอมความ แต่คดีนี้เป็นกรณีที่จำเลยใช้สิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์ตามมาตรา 1598/39 วรรคหนึ่ง และได้เป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาตามข้อประนีประนอมยอมความ คำร้องของจำเลยจึงมิได้อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า มีเหตุผลสมควรที่จะเพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์หรือไม่ ตามข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่า โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2524 ขณะนั้นโจทก์จำเลยมีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อนางสาวธิดิพร แสนคำ เกิดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2514 ตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข 1 บุตรอยู่ในปกครองของโจทก์โจทก์มีที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี 1 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร ส่วนจำเลยมีอาชีพรับราชการ จะเห็นได้ว่าการที่จำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์อัตราร้อยละ 35 ของเงินเดือนจำเลยเป็นความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวและจำเลยจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์นับแต่โจทก์จำเลยทำสัญญา

ประนีประนอมยอมความกันจนถึงเวลาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยดจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์เป็นเวลา 14 ปี 6 เดือนปัจจุบันที่ดินของโจทก์ที่จังหวัดปทุมธานีเนื้อที่ 4 ไร่ ยังคงอยู่และยอมมีราคาสูงกว่าเมื่อ 14 ปีที่แล้วมา ที่โจทก์อ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของโจทก์มาก่อนหย่าขาดจากจำเลยจำเลยไม่อาจยกเป็นข้ออ้างว่าโจทก์มีฐานะดี เพราะที่ดินแปลงดังกล่าว เห็นว่า กฎหมายมิได้กำหนดให้ดูความเปลี่ยนแปลงของฐานะเฉพาะทรัพย์สินที่มีขึ้นภายหลังการหย่า จึงต้องคำนึงถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่คู่ความทั้งสองฝ่ายมีอยู่ขณะที่พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและโจทก์ยังมีที่ดินเนื้อที่ 80 ตารางวา พร้อมบ้านสองชั้น 1 หลัง ตั้งอยู่ที่แขวงลาดพร้าวเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามสำเนาโฉนดและภาพถ่าย เอกสารหมาย จ.2 และ ล.3 ที่โจทก์อ้างว่าที่ดินและบ้านดังกล่าวขณะโจทก์เบิกความเมื่อปี 2537 มีราคา 700,000 บาท นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะโจทก์นำที่ดินและบ้านดังกล่าวไปจำนองค้ำประกันหนี้ของโจทก์ต่อธนาคารเมื่อปี 2532 ในวงเงิน 600,000 บาท ซึ่งโดยทั่วไปเป็นไปได้ที่ธนาคารจะรับจำนองไว้ในราคาที่สูงเกือบเท่าราคาที่เป็นจริงของทรัพย์สินนั้น ครั้นเวลาล่วงเลยมาอีกถึง 5 ปี ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมมีราคาสูงขึ้นอีก น่าเชื่อว่ามีราคาสูงกว่า 700,000 บาทมาก ส่วนจำเลยในขณะที่เบิกความปี 2537 มีรายได้แต่เฉพาะเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจำนวนเดือนละ 15,380 บาท มีภริยาที่จะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู 1 คน และมีบุตรอายุเพียง 13 ปี ที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาอีก 1 คน นอกจากนี้ยังเป็นหนี้สหกรณ์กรมการปกครอง 120,000 บาท โดยไม่มีทรัพย์สินใด ๆ เป็นของตนเอง หากจำเลยต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์อัตราร้อยละ 35 ของเงินเดือน เป็นเงินเดือนละ 5,383 บาท จำเลยจะเหลือเงินที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละไม่ถึง 10,000 บาท และเหลือเวลารับราชการอีกเพียง 4 ปี เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบฐานะของโจทก์กับจำเลยแม้จะฟังข้อเท็จจริงว่า เรือประมงทั้งสองลำที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้างว่าเป็นของโจทก์นั้นมีลำหนึ่งมิใช่ของโจทก์และบุตรของโจทก์อยู่ในระหว่างศึกษาต่อชั้นปริญญาโทในต่างประเทศก็ตาม ยังเห็นได้ว่าพฤติการณ์รายได้

หรือฐานะของโจทก์และจำเลยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยปัจจุบันจำเลยกลับอยู่ใน
สภาพที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าโจทก์ จึงถึงเวลาสมควรที่จะสั่งแก้ไขในเรื่องค่า
เลี้ยงชีพแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำเลยงดจ่ายค่าเลี้ยงชีพแก่
โจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยกลับหลักการเดิมตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 968/2502ที่วินิจฉัย ว่า "การที่โจทก์จำเลยจดทะเบียนหย่าขาดจากสามีภริยากันและในหนังสือหย่าบันทึก ข้อตกลงว่า จำเลยยินยอมให้ค่าเลี้ยงชีพแก่โจทก์เดือนละ 80 บาททุกเดือนนั้นเป็น กรณีที่โจทก์ได้รับสิทธิเกี่ยวกับค่าเลี้ยงชีพตามสัญญาประนีประนอมยอมความศาลไม่ ต้องคำนึงถึงความผิดถูกของฝ่ายใด จำนวนเงินมากหรือน้อยไปเพียงใด เพราะกรณี มิได้เป็นไปตามมาตรา 1526 ฉะนั้น เมื่อศาลบังคับคดีให้แก่โจทก์ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความดังกล่าวและคดีถึงที่สุดไปแล้ว ข้อพิพาททั้งมวลก็ต้องยุติไป ตามนั้น โจทก์จึงจะขอให้ศาลเพิ่มจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ไม่ได้"แต่ใน คดีนี้ศาลฎีกาวางหลักการใหม่ว่า การที่สามีภริยาคู่หย่าตกลงชำระค่าเลี้ยงชีพกันเป็น	

รายเดือนแล้วต่อมาพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป คู่หย่าก็มีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอน เพิ่มหรือลดจำนวนเงินที่กำหนดไว้ได้โดยอนุโลมตามมาตรา 1526 ประกอบมาตรา 1598/39 เพราะข้อตกลงดังกล่าวเป็นการยึดขยายหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยาออกไปหลังการสมรสสิ้นสุดลงจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลักการใหม่ของศาลฎีกานี้ นับเป็นความก้าวหน้าของศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่งในการคุ้มครองสถาบันครอบครัวนอกเหนือจากเมื่อต้นปี 2540 นี้ที่ได้วางหลักเกณฑ์ของคดีครอบครัวให้แน่นอนชัดเจนมาแล้ว ค่าเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นค่าเลี้ยงชีพที่ศาลพิพากษาให้คู่หย่าชำระให้แก่กันก็ดี หรือค่าเลี้ยงชีพที่คู่หย่าตกลงชำระกันเองก็ดี ควรจะต้องมีลักษณะเหมือนกัน เพราะเป็นการ "ยึดขยายหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยาออกไปหลังการสมรสสิ้นสุดลง" ด้วยเหตุผลที่ศาลฎีกาให้ไว้ หาใช่ค่าเลี้ยงชีพที่คู่หย่าตกลงชำระกันเองเป็นเรื่องการทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ไม่ ฉะนั้นเมื่อค่าเลี้ยงชีพที่ศาลพิพากษาให้คู่หย่าชำระให้แก่กันนั้นคู่หย่ามีสิทธิขอให้ศาลสั่งแก้ไขในภายหลังได้ ค่าเลี้ยงชีพที่คู่หย่าตกลงชำระกันเองจึงควรต้องมีลักษณะเหมือนกัน คือคู่หย่ายอมมีสิทธิขอให้ศาลสั่งแก้ไขในภายหลังได้เช่นเดียวกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ สามีภริยาหย่ากันในปี 2530 โดยสามีตกลงจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้อดีตภริยาเดือนละ 1,000 บาท มาในปี 2540 นี้อดีตสามีมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นก็ควรจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากอดีตสามีถูกปลดออกจากงาน ไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง จำนวนค่าเลี้ยงชีพจะต้องจ่ายก็ควรต้องลดลงด้วยเช่นกัน จึงจะเป็นการคุ้มครองครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้อย่างสมบูรณ์ การฟ้องคดีเรียกค่าเลี้ยงชีพตามที่คู่หย่าตกลงชำระกันเองเป็นการฟ้องขอให้บังคับให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหลังการหย่า จึงเป็นคดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 11(3) ทั้งนี้โดยเทียบเคียงตามนัยคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ 2/2540 และ 4/2540 โจทก์ต้องนำคดีมาฟ้องยังศาลเยาวชนและ

ครอบครัว เว้นแต่ในท้องถิ่นที่ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดทำการจึงต้องนำคดีมาฟ้องยังศาลจังหวัด ในกรณีที่มีการฟ้องหย่ายังศาลจังหวัด เช่นที่ศาลจังหวัดราชบุรี แล้วศาลจังหวัดราชบุรีพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกันและให้จำเลยชำระค่าเลี้ยงชีพให้แก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท ต่อมาในจังหวัดราชบุรีมีการเปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หากโจทก์หรือจำเลยประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนการชำระค่าเลี้ยงชีพตามที่ศาลจังหวัดราชบุรีกำหนดไว้ โจทก์หรือจำเลยน่าจะต้องมาดำเนินคดีใหม่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เพราะศาลจังหวัดราชบุรีถูกห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในอันที่จะรับคดีครอบครัวนี้ไว้พิจารณาพิพากษาอีกต่อไปแล้ว แต่ถ้าเป็นคำพิพากษาของศาลจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันจังหวัดตากยังไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดทำการ โจทก์หรือจำเลยที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนการชำระค่าเลี้ยงชีพก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดตากในคดีเดิมนั้น ขอให้สั่งแก้ไขในเรื่องค่าเลี้ยงชีพได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ ประสพสุขบุญเดช